

일일 학습

2026년 9월 30일 수요일

— THINKING 사고 훈련

기억 검사를 거부하면 직무 정지 — 교단 재판에 뇌 검사를 들일 것인가

카테고리: 사고실험 · 가상 사례

사건의 세부 정보를 아는 사람의 뇌 반응을 잡아내는 기억 흔적 탐지 검사가 지난해 대법원에서 증거능력을 인정받았다. 이 검사는 '그 일을 했는가'가 아니라 '그 내용을 기억하고 있는가'를 재며, 사건을 보도나 소문으로 접한 사람도 열에 하나꼴로 '기억 있음'이 나온다.

그 사이 교단 재판국에 회부된 목회자 두 사람이 스스로 검사를 받고 넉 달 만에 혐의를 벗었다. 3년을 끌던 다른 사건들과 비교되면서, 이제는 검사를 받지 않겠다고 하면 그 대답 자체를 시인으로 취급하는 분위기가 생겼다.

총회 규칙부가 안건을 올렸다. 성범죄와 재정 의혹으로 조사를 받는 목사·장로에게 기억 검사 결과 제출을 의무화하고, 정당한 사유 없이 거부하면 조사가 끝날 때까지 직무를 정지한다는 내용이다.

조사부장 김성호 목사는 찬성한다. "지금 방식으로는 피해자가 3년을 같은 노회 안에서 버텨야 하고, 억울한 사람도 3년을 낙인 쓰고 삽니다. 교회가 진실을 확인할 수단을 두고도 안 쓰는 건 둘 다 버리는 겁니다."

재판국 서기 박정은 장로는 반대한다. "이 검사는 기억을 짍니다. 술에 취해 기억이 없으면 깨끗하게 나오고, 소문으로 사건을 전해 들은 사람은 기억이 있다고 나옵니다. 게다가 거부에 직무 정지를 붙이는 순간 그건 자발적 검사가 아니라 강요된 자백입니다."

원로 한영석 목사는 다른 이유로 반대한다. "교회가 죄를 다뤄 온 방식은 본인이 입을 열고 회개하는 것이었습니다. 기계가 밝혀낸 죄에는 회개가 없습니다. 우리가 얻는 건 판결이지 돌이킴이 아닙니다."

핵심 질문: 교회가 죄를 밝히는 일에, 당사자의 자백 대신 본인의 동의를 사실상 강제하는 기계 검사를 제도로 들일 수 있는가?

쟁점

- 피해자가 조사 기간 내내 치러야 하는 대가와, 피고발자가 거부할 권리 사이
- '기억하는가'를 재는 검사 결과를 '했는가'에 대한 판단 근거로 쓰는 일의 정당성
- 자백과 회개를 통해 죄를 다뤘 온 교회의 방식과, 판결의 속도와 정확성을 요구하는 압력 사이

이렇게 따져 보기

- 거부에 직무 정지를 붙이지 않고 '자발적 제출만 허용'하는 절충안을 두면, 실제로는 거부가 유죄의 신호가 되어 같은 강제로 굳어지는지 따져 본다.
- 이 규정이 생겼을 때 누가 먼저 검사를 요구받는지 예측한다. 재판에 회부된 사람인가, 청빙 후보인가, 아니면 고발한 쪽인가.

당신이라면

당신이 이 안건을 표결하는 총회 대의원이라면 찬성과 반대 중 어느 쪽에 서겠으며, 반대편이 내놓을 가장 강한 반박은 무엇이라고 보는가?

일일 학습 · 매일 자동 발행

Claude가 작성하고 다듬은 글입니다. 성경 인용과 인명·저작은 원문과 대조해 읽으십시오.